

1500382-19.2022.8.26.0366

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO DE SOUZA ARRUDA

Réu Preso

Juiz Substituto: Dr. ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Relatório

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra FERNANDO DE SOUZA ARRUDA, imputando-lhe a prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

1ª Vara

Avenida São Paulo, 300, Mongaguá (SP) - cep 11730-000

1500382-19.2022.8.26.0366 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:

1500382-19.2022.8.26.0366

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO DE SOUZA ARRUDA

Réu Preso

Juiz Substituto: Dr. ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Relatório

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra FERNANDO DE SOUZA ARRUDA, imputando-lhe a prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, com a pretensa incidência da causa de aumento do artigo 40, inciso III, do mesmo diploma, e artigo 329, caput, do Código Penal.

Sustenta a denúncia que, no dia 20 de junho de 2022, por volta das 08h10, na Avenida Brasil, nº 1305, Balneário Flórida Mirim, nesta cidade e comarca de Mongaguá, nas proximidades do Centro de Progressão Penal desta mesma cidade, o acusado trazia consigo, para a entrega e consumo de terceiros, 41 porções de maconha, com peso total bruto de 136g e 36 porções de cocaína, com peso total bruto de 346g, sem autorização legal e regulamentar, conforme Auto de Exibição/Apreensão de fls. 09e Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente de fls. 13. Sustenta ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o acusado se opôs à execução de ato legal, mediante violência em face dos policiais militares Rodrigo

Vieira Cardoso e Thales Alberto Ávila dos Santos

Narra que o acusado, que estava em retorno de saída temporária no CPP de Mongaguá, querendo praticar a traficância, trazia consigo as supramencionadas substâncias entorpecentes devidamente fracionadas e acondicionadas para o comércio espúrio. Ocorre que, por ocasião dos fatos, policiais militares que realizavam o patrulhamento de rotina nas cercanias do CPP de Mongaguá, avistaram o acusado caminhando na via, quando notaram que ele tinha um pequeno volume na região da cintura, razão pela qual decidiram pela abordagem. O acusado, por sua vez, não obedeceu ao comando dos policiais, passando a empreender fuga. Todavia, os policiais lograram êxito em sua captura, momento em que o acusado passou a resistir à ação dos agentes da lei, tentando a todo momento se desvencilhar da abordagem, sendo necessário força moderada para contê-lo. Durante a revista pessoal, foram encontradas, nos bolsos do acusado, 41 porções de maconha. Ainda, em uma sacola plástica que o acusado trazia consigo, foram encontradas 36 porções de cocaína. Em razão destes fatos, o acusado foi conduzido ao Distrito para registro da ocorrência.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 84/86).

Laudo pericial a fls. 126/128.

A denúncia foi recebida e o réu, citado (fls. 77/78), apresentou resposta à acusação a fls. 96/103.

Em audiência foram colhidos os depoimentos das testemunhas e realizado o interrogatório, em que o acusado nega a autoria delitiva. Diz que a droga não era sua e que estava caminhando em direção ao CPP, após pernoitar na pensão da Marcinha. Quando da abordagem, não havia nada com ele. O policial Ávila ficou nervoso após não conseguir lhe agredir e se desequilibrar, daí o agrediu e falou para o outro agente para trazer o "presentinho", vindo então com a droga. Não parou desde logo com a ordem porque estava com pressa para não pegar fila e perder o horário de retorno. Nega ter agredido ou tentado agredir os policiais. Diz que não estava com a roupa da unidade prisional, e sim com uma calça diversa, jeans, mas que é permitida no regresso. Mostrada a foto de fl. 41, insiste estar com uma calça jeans quando da abordagem, embora não tenha passado em qualquer lugar para trocar de roupa.

Em alegações finais, o Ministério Público pugna pelo acolhimento parcial da pretensão acusatória, condenando-se o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, somente, ressaltando a suficiência probatória a este respeito, mas a dúvida quanto à violência ativa empregada para evitar a prisão, com a valoração na fixação da pena dos maus antecedentes e da reincidência, mas o afastamento da causa de aumento do inciso III do artigo 40 da Lei 11.343/06, diante da distância de pouco mais de 1km da unidade prisional, com regime inicial fechado. E a defesa técnica, a absolvição do acusado, quanto a ambas as imputações, ante a insuficiência probatória.

Folha de antecedentes e certidão de distribuição estão a fls. 46/69 e 70/80.

Fundamentação

Crime do artigo 329 do Código Penal

Diante da manifestação do Ministério Público, titular da ação penal, pugnando pela absolvição do acusado, não há como acolher a pretensão acusatória inicialmente apresentada.

Segundo se entende, o sistema processual penal brasileiro tende ao modelo acusatório, conforme opção inequívoca da Constituição Federal e corolário do Estado Democrático de Direito, da estrutura e organização do Poder Judiciário e do Ministério Público e, sobretudo, da imparcialidade do juiz. Diante da manifestação do titular da ação penal, após o esgotamento da fase instrutória, impõe-se a absolvição quanto a esta imputação.

Existência e Autoria

A existência e a autoria delitivas restaram demonstradas pelas provas pericial, documental e oral produzidas.

As declarações dos policiais em juízo confirmam a apreensão de substâncias nos termos do auto de apreensão, em que o perito oficial detectou a presença de tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína.

A própria variedade e quantidade de droga apreendida, bem superior ao que normalmente se destinaria ao consumo próprio de um usuário da droga, corrobora a versão acusatória no sentido de que seu destino não era o consumo pessoal, mas a entrega a terceiros.

Nos moldes do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343/06, “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Para apreciação do vetor objetivo da natureza e quantidade da droga adota-se como parâmetro um consumo diário individual médio de até 2,5g de maconha (cerca de 2 a 4 cigarros), de até 16 pedras de crack (cerca de 5,2g) e de até 0,2g de cocaína, conforme a Portaria 94/1996 dos Ministérios da Justiça e da Saúde de Portugal, sugerida por Maria Tereza Uille Gomes, então Secretária de Estado da Justiça Cidadania e Direitos Humanos do Paraná (Estudo Técnico para Sistematização de Dados sobre Informações do Requisito Objetivo da Lei nº 11.343/2006, 2014).

Tal quantidade é compatível com o uso semanal médio de 14 cigarros de maconha referido em pesquisa com 80 dependentes da maconha do ambulatório do Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas da Faculdade de Medicina da USP (Hercilio Pereira de Oliveira Junior, Avaliação do perfil de comorbidades, gravidade da dependência e motivação para o tratamento em uma amostra de usuários de maconha que procuram tratamento, Mestrado, USP, 2010); e com o uso de até 2g por episódio relatado por 58% de 86 usuários de maconha atendidos no Centros de Atenção Psicossocial e no Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas (Karina Diniz Oliveira, Perfil sócio demográfico, padrão de consumo e comportamento criminoso em usuários de substâncias psicoativas que iniciaram tratamento, Mestrado, UNICAMP, 2010).

Quanto à cocaína, tal quantidade de consumo individual acima referido é compatível com o uso de 2g de cocaína por mês um dos vetores para a definição de dependência em pesquisa estadunidense que apurou, ainda, consumo médio mensal de 0,8g de cocaína entre todas as 2.349 pessoas que disseram ter consumido a droga entre 1991 e 1993 (Kevin Chen e Denise Kandel, Relationship between extent of cocaine use and dependence among adolescents and adults in the United States, Drug and Alcohol Dependence, v. 68, 2002), mas é subestimada frente ao uso de até 2g a 5g por episódio relatado por 47% de 87 usuários de cocaína atendidos no Centros de Atenção Psicossocial e no Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas (Karina Diniz Oliveira, Perfil sócio demográfico, padrão de consumo e comportamento criminoso em usuários de substâncias psicoativas que iniciaram tratamento, Mestrado, UNICAMP, 2010), de modo que aquele valor não deve ser tomado de modo absoluto e deve ser sopesado, por exemplo, com o grau de pureza da droga – ainda assim, no caso, a quantidade é realmente expressiva e desborda do consumo pessoal.

E a autoria delitiva também restou comprovada pelos elementos probatórios colhidos. Com efeito, os policiais atestaram ter abordado o acusado em via pública, no retorno da saída temporária, e ter encontrado sob suas vestes a droga.

O policial militar Rodrigo disse que realizava operação de retorno de saída temporária e patrulhava a avenida do CPP e Mongaguá, visualizando um indivíduo trazendo em sua cintura um pequeno volume. Acompanharam com a viatura e notaram que ele se apressou. Fizeram, então, a abordagem, momento em que ele tentou se evadir. Continuou a tentar se evadir, se desvencilhar, e foi utilizado uso de força e de algema. Em revista pessoal, localizaram 41 porções de maconha nos bolsos e 36 porções de cocaína na sacola por baixo da roupa. Informalmente, disse que iria quitar a dívida com o ingresso da droga no CPP, engolindo-a. Conduziu-o, então, à Delegacia. FERNANDO tentou correr, foi alcançado e entrou em luta corporal com o depoente e com o policial Thales. Daí, se utilizaram de força física para contê-lo. A equipe era formada por três policiais, com o Cabo Fabrício além de Thales. FERNANDO caminhava sozinho, no sentido do presídio para a rodovia, e deram o sinal verbal de parada. Não se recorda se FERNANDO tinha ferimentos, mas passaram no UPA. Em geral, os indivíduos se reúnem no comércio da região até que dê o horário de finalização do retorno. FERNANDO tentava se desvencilhar, mas um segurou o braço e

outro deu uma rasteira. Tentou chutar, mas não conseguiu e rapidamente o conteve, sem causar lesões nos policiais.

O policial militar Thales disse que na data dos fatos era retorno da saída temporária e as equipes de força tática estavam em operação pela cidade de Mongaguá. Em patrulhamento, se depararam com FERNANDO transitando pela via com uniforme do sistema prisional. Viram um volume em suas vestes, o que motivou a abordagem. Aproximando-se, deu voz de parada e, de imediato, ele tentou acelerar o passo, fingindo não compreender as ordens; desembarcaram e se aproximaram, e FERNANDO tentou fuga a pé, mas foi alcançado. Na hora de ser submetido a busca pessoal, tentou entrar em luta corporal e ingressar no mato. Foi dominado e em seus bolsos localizaram maconha e no bolso de uma bermuda embaixo, cápsulas de cocaína. Informalmente, disse que iria sanar uma dívida contraída no sistema prisional com o ingresso da droga no presídio. Quando abordado, o indivíduo estava caminhando da região do presídio em direção à rodovia, sendo abordado a cerca de 1km do mesmo. FERNANDO o atingiu com socos e pontapés e chegaram a rolar no solo para conter a sua agressividade. FERNANDO sofreu lesões em razão do entrevero, assim como o depoente, que teve braços, mão e ombro lesionadas. Não foi atendido por médico na data.

E a versão do acusado é de todo inverossímil, dizendo que, mesmo diante da ordem de parada, simplesmente continuou a caminhar porque estaria atrasado para o retorno ao estabelecimento prisional – horas antes do horário-limite e a poucos quilômetros de lá. Pior, mentiu mesmo quanto às vestes que utilizava.

A propósito do valor do depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, realmente, ao que se entende, a presunção de legalidade do ato administrativo não se aplica à esfera penal, norteadas pela estrita presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), devendo a pretensão acusatória ser comprovada em juízo por elementos intersubjetivos.

Em outras palavras, o Estado de Direito exige algo mais para legitimar a privação de direitos do que a palavra dos agentes policiais (v. *mutatis mutandis* HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021), o que está presente no caso concreto consoante os demais elementos de prova já valorados.

Conforme a lição de Aury Lopes Jr., “não há que se falar em restrição ao depoimento dos policiais. Eles podem depor sobre os fatos que presenciaram e/ou dos quais têm conhecimento, sem qualquer impedimento. Obviamente, deverá o juiz ter muita cautela na valoração desses depoimentos, na medida em que os policiais estão naturalmente contaminados pela atuação que tiveram na repressão e apuração do fato. Além dos prejulgamentos e da imensa carga de fatores psicológicos associados à atividade desenvolvida, é evidente que o envolvimento do policial com a investigação (e prisões) gera a necessidade de justificar e legitimar os atos (e eventuais abusos) praticados. Assim, não há uma restrição ou proibição de que o policial seja ouvido como testemunha, senão que deverá o juiz ter muita cautela no momento de valorar esse depoimento. A restrição não é em relação à possibilidade de depor, mas sim ao momento de (des)valorar esse depoimento.” (Direito Processual Penal, 18ª ed., Saraiva, 2021, p. 529).

No caso, a narrativa policial está em consonância com as circunstâncias em que realizada a prisão em flagrante.

Enfim, nestes termos, restaram confirmadas as teses de fato da acusação e “não há elementos de prova que tornem viável ter ocorrido fato concreto diverso de qualquer proposição fática que integre a imputação.” (Gustavo Badaró, *Epistemologia Judiciária e Prova Penal*, RT, 2019, p. 259).

Adequação Típica

Prevista na lei penal, a conduta do acusado também é materialmente típica, pois causa expressiva lesão, ainda que potencial, ao bem jurídico penalmente protegido. Por consequência, a severa intervenção penal não viola o direito constitucional à liberdade, atendido o postulado da proporcionalidade.

Uma vez que o acusado é reincidente, é inaplicável a causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, não exigindo a lei que a reincidência seja específica para afastar o redutor.

No caso, vê-se que o acusado já havia sido condenado, com trânsito em julgado, por fatos anteriores ao caso vertente, nos seguintes feitos: 0006798-51.2007.8.26.0189, crime do art. 155, § 4º, I, em 17/05/2007, com trânsito em 28/01/2011, com pena cumprida em 25/12/2018; 0002588-14.2008.8.26.0482, crime do art. 155, § 4º, I, em 23/12/2007, com trânsito em 15/10/2010 e previsão de cumprimento da pena em 11/07/2019; 0021437-68.2007.8.26.0482, crime do art. 155, em 21/08/2007, com trânsito em 04/01/2011 e previsão de cumprimento da pena em 11/07/2021; 0011265-33.2008.8.26.0482, crime do art. 155, § 4º, I e IV, em 12/12/2007, com trânsito em 27/11/2013 e previsão de cumprimento da pena em 25/06/2022; e 0027209-94.2016.8.26.0482, crime do art. 157, § 2º, I, em 28/11/2016, com trânsito em 04/10/2018 e previsão de cumprimento da pena em 14/09/2028.

A título de maus antecedentes, valoro condenação com pena extinta mais de 5 anos antes do fato ora em julgamento nos seguintes feitos: 0058796-53.2008.8.26.0050, crime do art. 157, § 2º, I, em 05/08/2008, com trânsito em 2009 e pena cumprida em 26/06/2015.

Deixo de valorar, porém, mesmo a título de maus antecedentes, diante do transcurso de mais de 10 anos desde a extinção da punibilidade e até o fato ora apurado, a condenação nos autos nº 0004844-71.2005.8.26.0081, crime do art. 155, § 4º, I, em 11/04/2005, com trânsito em 06/11/2006, com pena cumprida em 26/12/2010.

Ilicitude e Culpabilidade

Presente a tipicidade, não há elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que a conduta tenha sido praticada em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou em exercício regular de direito, o que excluiria a ilicitude da conduta, de acordo com o artigo 23 do Código Penal.

À época dos fatos, o réu era maior de 18 anos, atendido o critério constitucional de imputabilidade (artigo 228 da Constituição Federal); e era plenamente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento, sem que haja elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que não tivesse plena saúde mental, estivesse fortuitamente embriagado ou sob o efeito de substância psicoativa ou, ainda, sob dependência de droga (artigos 26 e 28 do Código Penal e do artigo 45 da Lei 11.343/2006).

Por fim, culturalmente inserido na sociedade brasileira, o réu tinha ao menos potencial consciência da ilicitude e não há elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que lhe fosse inexigível conduta diversa, por estar sob coação irresistível ou agir em estrita obediência a ordem (artigo 22 do Código Penal).

Dosimetria

Passo à individualização da sanção penal exigida pelo artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, no procedimento trifásico do artigo 68, caput, do Código Penal, na medida em que necessária e suficiente à retribuição e à prevenção especial.

Na primeira etapa (artigo 59, incisos I e II, do Código Penal), aprecio as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis a partir da pena média, a fim de atender o princípio da isonomia do artigo 5º, caput, da Constituição Federal, pois "é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador. Esse é um ponto estratégico na individualização da pena, justamente para evitar a nociva padronização. A quem merece pena superior ao mínimo, deve o juiz saber aplicá-la, por uma questão de justiça." (Guilherme de Souza Nucci, Curso de Direito Penal, v. 1, 3ª ed., 2019, Cap. XXXII, item 3.1, p. 1020). Do contrário, dar-se-ia idêntico tratamento para condutas de distinta reprovabilidade quando presentes exclusivamente circunstâncias judiciais favoráveis.

O nível de consciência do injusto e o grau de exigibilidade de comportamento diverso (cf. Juarez Cirino dos Santos, Direito Penal – Parte Geral, 5ª ed., 2012, p. 518-519) não destoam da culpabilidade já pressuposta na caracterização do crime. O acusado ostenta maus antecedentes.

Nada de desfavorável se comprovou a respeito da conduta social do acusado, o que, de qualquer modo, só justificaria sanção penal mais gravosa em função da prevenção

especial positiva, prejudicada ante o “quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas” no sistema penitenciário brasileiro (STF, ADPF 347 MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015). Não tendo o titular da ação penal, neste ponto, se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, de rigor considerar favorável a conduta social do acusado, em atenção ao in dubio pro reo (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

Não há elemento probatório seguro a respeito da personalidade do acusado, o que é questão técnica complexa e de, no mínimo, duvidosa convencionalidade (v. Corte Interamericana de Direitos Humanos, *Fermín Ramírez vs. Guatemala*, julgado em 20/06/2005).

Os motivos e as circunstâncias do crime não destoam do que é acobertado pelo tipo penal e não justificam imposição de sanção mais branda ou mais severa.

As consequências do crime são igualmente neutras, nesta fase, diante da extensão relevante, mas não excessiva, de atingimento ao bem jurídico tutelado.

A natureza e a quantidade da droga são importantes e não autorizam um juízo favorável ao acusado, pois superiores ao suprimento mensal de um usuário de droga, nos termos já adotados, mas não são expressivas a ponto de justificar a elevação da pena-base para além do critério intermediário já adotado.

Por tudo isto, considero favorável a conduta social e neutras as demais circunstâncias. Nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, atribuo peso equivalente a 1/5 para as circunstâncias relativas à natureza e a quantidade da droga, à personalidade e à conduta social do agente e 1/6 para as demais, tudo sobre o intervalo de pena em abstrato a cada circunstância favorável e desfavorável. A fração é eleita em interpretação sistemática da fração mínima das causas de aumento e diminuição expressas no Código Penal, aplicando-se sobre o intervalo em respeito ao papel do legislador na individualização da pena, de modo que possa alcançar, em tese, o piso ou o teto legais.

Fixo a pena-base em 9 anos e 8 meses de reclusão.

Na segunda etapa (artigos 61 a 67 do Código Penal), deixo de valorar negativamente a reincidência, pois já serviu de critério para o afastamento da causa de diminuição na terceira etapa, evitando-se o bis in idem. E a despeito da multirreincidência, considerando a época em que ocorridos os fatos, suficiente para os fins da pena sua consideração na terceira etapa.

Nada a alterar na terceira etapa.

Quanto à pena pecuniária, a gradação do número de dias-multa deve observar rigorosamente o sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal, conforme tudo o que já se expôs.

Assim, correspondendo a pena-base a 966 dias-multa, fixo a pena de multa final em 966 dias-multa.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa, nos moldes do art. 43 da Lei 11.343/06, em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

Regime inicial

Deixo de promover a detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, remetendo a questão ao juízo da execução. Com efeito, o preceito incluído pela Lei 12.736/12 confunde os institutos diversos da fixação do regime inicial e da progressão de regime e, deste modo, viola a Constituição Federal, que consagra a individualização da pena e a isonomia (artigo 5º, caput e incisos I e XLVI).

Diante da condenação a pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos e da reincidência, bem assim do disposto no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/90, fixo o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea 'b', do Código Penal.

Substituição e sursis

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante da quantidade de pena aplicada por crime doloso, não preenchido o requisito do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Também não cabe a suspensão condicional da pena, fixada em mais de 4 anos, assim

independentemente da idade do acusado ou de razões de saúde (artigo 77, caput e parágrafo 2º, do Código Penal).

Dispositivo

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão acusatória para condenar FERNANDO DE SOUZA ARRUDA à pena de reclusão de 9 anos e 8 meses, em regime inicial fechado, e a 966 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06; e absolvê-lo da acusação da prática do crime do artigo 329 do Código Penal, o que faço nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Prisão preventiva

Nos termos do artigo 387, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, aprecio e mantenho a prisão preventiva. Mantida a prisão durante a instrução criminal, porque presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo imprescindível à preservação da ordem pública e à aplicação da lei penal, e ora confirmada, com a condenação, a imputação por crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tais requisitos subsistem de forma ainda mais nítida.

Assim, recomendo o acusado à prisão. Expeça-se a guia de recolhimento provisória (artigo 8º da Resolução CNJ 113/2010).

Custas

Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o réu ao pagamento das custas processuais (artigo 4º, parágrafo 9º, alínea 'a', da Lei Estadual 11.608/03). A gratuidade é questão a ser apreciada em momento oportuno, pelo juízo da execução, se o caso.

Providências Finais

Com o trânsito em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal; comunique-se ao Instituto de Identificação Civil (artigo 709 do Código de Processo Penal); ao condenado em regime inicial fechado, expeça-se o mandado de prisão, se o caso, e a guia de recolhimento definitiva (artigo 674 do Código de Processo Penal e da Resolução CNJ 113/2010); ao condenado em regime inicial semiaberto, expeça-se o mandado de prisão, se já estiver preso, e a guia de recolhimento definitiva e encaminhe-se ao juízo da execução competente (Resolução CNJ 474/22 e Comunicado CG 628/22); ao condenado em regime inicial aberto, intime-se para comparecimento à audiência admonitória, se estiver em liberdade, e expeça-se o mandado de prisão específico (Comunicado CG 1356/16).

Ainda com o trânsito em julgado, determino a destruição das amostras da droga guardadas para contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06, comunicando-se à autoridade policial.

Também após o trânsito em julgado, atualize-se o histórico das partes no cadastro processual com a respectiva anotação; expeça-se a certidão de honorários ao advogado dativo, se o caso; expeça-se a competente certidão para execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa).

Comunicado o ajuizamento da execução da multa (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou verificada a prescrição da pretensão executória (evento 22), arquivem-se os autos com a movimentação 61619 no SAJ.

Int.

Mongaguá, 31 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA